Informação sobre o tratamento dos dados de geolocalização dos trabalhadores

Nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), _____ presta as seguintes informações sobre o tratamento dos dados de geolocalização do pessoal.

1. Responsável pelo tratamento

O responsável pelo tratamento é _____.

2. Finalidade e fundamento jurídico

Os dados são tratados para a seguinte finalidade: _____. O fundamento jurídico é o interesse legítimo do empregador e/ou a execução da relação de trabalho (art. 6.º do RGPD), no respeito da legislação nacional sobre o controlo à distância.

3. Categorias de dados

São tratados dados de geolocalização (posição do dispositivo ou do veículo) associados ao trabalhador.

4. Quando e como

A posição é recolhida _____. O tratamento é proporcional à finalidade e não implica um controlo à distância contínuo dos trabalhadores.

5. Destinatários

Os dados são acessíveis ao pessoal autorizado e aos subcontratantes (por exemplo, o fornecedor do software), que os tratam por conta do responsável pelo tratamento.

6. Conservação

Os dados são conservados durante _____ e, em seguida, eliminados ou anonimizados.

7. Direitos do titular dos dados

O trabalhador pode exercer os direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade, bem como apresentar reclamação à autoridade de controlo.

8. Autoridade de controlo

Autoridade de controlo competente para reclamações: CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) (Portugal).

9. Ausência de decisões automatizadas

Não é tomada qualquer decisão baseada unicamente no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos jurídicos ou afete significativamente o trabalhador de forma similar na aceção do art. 22.º do RGPD.

10. Cogestão e representação dos trabalhadores

A introdução e a utilização deste sistema podem estar sujeitas aos direitos de cogestão ou consulta da representação dos trabalhadores (por ex. a comissão de trabalhadores) nos termos de comissão de trabalhadores (Código do Trabalho), uma vez que o sistema é objetivamente idóneo para controlar o comportamento e o desempenho, independentemente da finalidade declarada. Onde exista tal representação, deve ser envolvida e, se aplicável, deve ser celebrado um acordo (por ex. um acordo de empresa) antes da ativação do sistema em Portugal.

> A presente informação é um rascunho gerado automaticamente e não constitui aconselhamento jurídico. Verifique o seu conteúdo com um profissional antes de a utilizar.

Modelo disponibilizado gratuitamente pela GeoTapp, a adaptar com o teu consultor · geotapp.com